

1500136-49.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/04/2022

... o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei nº 11.343/06, restou comprovada. O laudo do Instituto de Criminalística de fls. 150/153 revelou que o local dos fatos é próximo a locais de maior proteção pela Lei. E, tratando-se de majorante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500136-49.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500136-49.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2011335/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 22419490 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 94/22/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2011335 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2011335 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 94/22/638 - 02º

D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENER MARTINS LOUREIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

DENER MARTINS LOUREIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com a observância dos ditames contidos na Lei nº 8.072/90, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 00h33min, na Rua Maestro Benedito Olegário Berti, altura nº

259, Vila Cléo, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, a saber: (i) 44 (quarenta e quatro) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 101,59g; (ii) 85 (oitenta e cinco) papелotes contendo cocaína, com peso de 83,9g; (iii) 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína na forma de crack, pesando 61,5g; (iv) 07 (sete) porções de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 31,9g; (v) 05 (cinco) vidros contendo lança perfume, com total de 257,9ml e (vi) 02 (dois) comprimidos ecstasy, com peso de 13,4, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, além da quantia de R\$36,00 (trinta e seis reais) em dinheiro.

Denúncia recebida à fl. 120.

Resposta à acusação à fl. 180

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fl. 181).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls. 184/187).

Após, os memoriais finais foram apresentados pelo ministério público e defensor, oralmente em audiência.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 10/15, auto de exibição/apreensão de fls. 08/09, laudo de constatação de fls. 19/21, guia de depósito judicial de fls. 140, pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 147/149, 150/153, 154/156, e depoimentos tomados.

Também a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

Afasto a preliminar de alegação de nulidade da prisão efetuada pelos guardas civis metropolitanos, pois, apesar de não serem agentes de segurança em sentido estrito, é certo que os guardas civis, não são impedidos de realizarem prisões em flagrante, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, prerrogativa, aliás, conferida a todos os cidadãos.

Nesse sentido, já se pronunciou a jurisprudência pátria: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada" (STJ - HC 129932/SP - Min. Rel. Arnaldo Esteves Lima - 5ª Turma - j. 15/12/2009).

Em Juízo, as testemunhas Clayton Camargo Campagnholi e Eric Aparecido da Silva, guardas municipais, disseram que estavam em patrulhamento quando foram acionados via central de denúncia de traficância de drogas. Foram até o local, encontraram o acusado que tentou empreender fuga. Conseguiram detê-lo. Em revista pessoa, embaixo da roupa, localizaram uma sacola com drogas. O acusado tentou suborná-los, dizendo que os levaria ao local onde haveria mais entorpecentes. Recordam-se que eram vários tipos de drogas como: maconha, cocaína, ecstasy. A pochete estava embaixo da blusa dele. Quando chegaram, o denunciado estava parado. Não havia outras pessoas. Ele tinha dinheiro também. O local é conhecido como ponto de drogas.

Em seu interrogatório judicial, o réu Dener Martins Loureiro negou os fatos, afirmando que estava voltando para sua casa, quando foi abordado pelos guardas municipais. O indagaram perguntando se ele tinha passagem. Havia outro menino "na mão" dos guardas. Mandaram-no ficar parado e apareceram com uma sacola preta.

Quando saíram, a viatura passou num apartamento e trouxe mais droga. Pediu para ligar para o seu irmão que é policial.

O conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o acusado praticou o

delito de tráfico de entorpecentes.

Não obstante a negativa do acusado, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada. Os dois guardas municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes. Ambos indicaram o réu como sendo o indivíduo que foi capturado ao tentar empreender fuga e portava uma pochete com entorpecentes.

Ainda, os guardas municipais não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade. São compromissados na forma da lei e a circunstância de serem guardas civis não desmerece os testemunhos, não os torna suspeitos. Não significa falha na prova e nem tão pouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos.

A quantidade de drogas apreendida em poder do réu não é pequena, a saber: 51 porções de Cannabis Sativa L (133,49g), 85 papелotes contendo cocaína (83,9g), 64 porções de cocaína na forma de crack (61,5g), 05 vidros contendo lança perfume (257,9ml), e 02 comprimidos ecstasy (13,4). Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo.

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente em poder do réu, de modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei nº 11.343/06, restou comprovada. O laudo do Instituto de Criminalística de fls. 150/153 revelou que o local dos fatos é próximo a locais de maior proteção pela Lei. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma. Confirma-se:

(...) Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 2019/0003880-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

(...) A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma (STJ-AgRg no HC: 488403 SP 690916(2021/0281672-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

No mais, sendo o réu reincidente específico, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº 11.343/06.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42 da Lei Antidrogas e artigo 59, do Código Penal, a pena será aumentada em 1/5, pela significativa apreensão de entorpecentes de natureza variada, bem como pelo fato de ter o acusado praticado o delito durante o cumprimento de livramento condicional, demonstrando conduta social inadequada.

Assim, perfaz a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (certidão de fls. 85/87), a pena será elevada em 1/6, totalizando 07 anos de reclusão e 700 dias-

multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da lei de drogas, a pena será aumentada em 1/6, perfazendo 08 anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 não deve ser concedido ao acusado, reincidente específico.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 08 anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado considerando a reincidência, a gravidade do delito praticado, a quantidade de porções de drogas apreendidas. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante artigo 77 do CP. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DENER MARTINS LOUREIRO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade. Desestrutura famílias e incentiva a diversos outros tipos de crimes gravíssimos que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas. Sabidamente o tráfico sustenta várias organizações criminosas que se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos. Como se não bastasse, transformou-se em crônico problema de saúde pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento "Prisão Preventiva Decretada".

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (08/09).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: poquete (fls. 08/09). Oficie-se.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na

serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 23 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA